



151 minutos

Aula 2 - Grécia

Aula 4 - Direito Romano (Clássico ao Pós-Clássico).

Referências

Aula 1

DIREITO NÃO-EUROPEU (DIREITO COMPARADO)

O presente texto trata das noções sobre o Direito Hebraico, Hindu, Chinês e Japonês.

35 minutos

INTRODUÇÃO

O presente texto trata das noções sobre o Direito Hebraico, Hindu, Chinês e Japonês. Todos esses sistemas jurídicos possuem características únicas e se desenvolveram conjuntamente a suas sociedades. No entanto, é possível ressaltar importantes semelhanças entre eles. Primeiro resalta-se que todos foram fortemente marcados por expressões teológicas. Conforme veremos, isso significa dizer que a religião, embora diferentes, possuía papel elementar dentro do ordenamento jurídico.

Além disso, em todos os sistemas jurídicos citados havia uma forte aproximação entre a moral e a política. A presença da religião, aproximava a moral do cotidiano das pessoas, havia um rigor maior entre o certo e errado, justo e injusto, fundamentado nos dogmas religiosos que definiam as normas sociais, políticas e jurídicas.

Essas duas características possibilitaram a criação de sistemas jurídicos dogmáticos, os quais estabelecem preceitos normativos que são seguidos da mesma maneira que os dogmas religiosos.

VAMOS ESTUDAR SOBRE O DIREITO HEBRAICO, HINDU, CHINÊS E O JAPONÊS?

O Direito Hebraico, Hindu, Chinês e o Japonês são expressões do Direito na Antiguidade Oriental. Nos quatro casos, houve um esforço para a organização de um sistema jurídico robusto que fosse capaz de lidar com as dinâmicas de suas sociedades. Embora distintos, todos esses sistemas jurídicos apresentam algumas peculiaridades, como o centralismo da religião nas disposições políticas e jurídicas. Em razão disso, há uma proximidade da ética e moral religiosa com os outros ramos sociais. No entanto, cada sistema possui sua particularidade, as quais veremos a seguir.

O Direito Hebraico é definido como: "o conjunto de regras e preceitos religiosos que se alicerça no dogma monoteísta arvorado pelos antigos israelitas, povo de origem semita que outrora habitou a terra bíblica de Canaã" (PALMA, 2022, p.154). Trata-se, portanto, de um Direito tido pelos hebreus como de inspiração divina, situado no campo dos Direitos sagrados. A principal fonte do Direito Hebraico é o Antigo Testamento (Tanak), composto pelo Pentateuco (Torah), pelos livros dos profetas (Neebin) e pelos demais escritos (Ketubin).

No Direito Hindu, a religião hinduísta possuía valor fundamental, sendo formas dissociáveis o direito e a religião. Ademais, na Índia reinava um sistema de castas sociais, o qual também era refletido no Direito, de modo que havia um conjunto de regras específicas a serem seguidas, conforme a condição social. Esse

conjunto de regras que regulava a virtude é chamado de dharma. O *dharma* é encontrado nos *vedas* e nos

livros que sistematizaram regras jurídicas e costumes, sendo que o mais importante era o Código de Manu. Por outro lado, o Direito Chinês é constituído, a partir de dois conceitos principais: “li” (禮) e “fa” (法). O “li” é um conceito abstrato, oriundo da filosofia confuciana, e pode ser traduzido tanto por “ritual” quanto por “costumes”, “moral” ou “regras de bom comportamento”. Nessa perspectiva, haveria maior valor na educação que na punição, de modo que o “li” seria condutor para a boa convivência. Já o “fa” expressa “pena”, “regra” ou “modelo punitivo”. A disputa entre as concepções do “li” e do “fa” representa a disputa entre um modelo de justiça mais valorativo e um mais legalista. Enquanto o “li” era uma decorrência da tradição, o “fa” era fruto da imposição estatal. A disputa entre essas visões terminou com a prevalência do “li”, dada a forte influência das ideias de Confúcio sobre a sociedade chinesa.

O Direito Japonês, por sua vez, foi fortemente influenciado pelo confucionismo e pelo Direito Chinês. No entanto, duas obras antigas da literatura japonesa, o Kojiki (680 a.C.) e o Nihonshoki (720 a.C.), que tratam da história da nação, apesar de recheadas de elementos lendários e mitológicos, contém informações que revelam a presença de um sistema jurídico próprio do Japão. Desses livros, percebeu-se a presença de um código de ética para altos funcionários do Império que contém normas de caráter penal e também de uma moderna legislação administrativa.

AS PECULIARIDADES DO DIREITO HEBRAICO, HINDU, CHINÊS E O JAPONÊS

O Direito da Antiguidade oriental apresenta como característica fundamental a presença da teologia em suas elaborações. No Direito Hindu, ressalta-se a presença do hinduísmo e dos seus dogmas, como que praticamente indissociáveis. No Direito Hebraico, os mandamentos dos Torá inspiravam os códigos juristas e eram seguidos, por terem força de lei. No Direito Chinês e Japonês também se percebe a forte presença do confucionismo que teve papel mais relevante no extremo oriente. Dessa forma, os códigos criados eram expressões dos dogmas religiosos da época.

Nesse sentido afirma Palma (2019, p.132, grifo nosso)

“

Os indianos, como outros tantos povos, valeram-se de lendas, da tradição e cosmogonia para explicar as origens de suas leis. Assim, o personagem Manu não é propriamente um legislador, a quem devamos aferir alguma historicidade, mas uma espécie de ser mitológico. O direito, desse modo, assume ares sagrados, sendo os brâmanes, a casta composta por sacerdotes, os intermediários diretos dessa revelação.

Também no Direito Hebraico percebe-se tamanha aproximação da religião e do direito, quando o que seria a codificação mais importante são os “Dez Mandamentos”, traduzidas enquanto leis para a sociedade e alcançaram a aceitação geral das comunidades judaica e cristã. Nesse sentido, demonstra Palma (2019, p.150): “assim, os textos sagrados ora fazem referência direta a Deus, como o autor da Lei Maior, ora a Moisés, como espécie de guia que comunica ao povo o caminho a seguir”. Sob todos os ângulos possíveis, Direito e sagrado se fundem como um todo.

Por outro lado, o Direito Chinês, apesar de fortemente influenciado pelo confucionismo, adotava uma

concepção do direito sem caráter divino. Isso não significa dizer que não havia influências teológicas em seu sistema jurídico, mas que não acontecia como no caso do Direito Hindu ou Hebraico em que a religião e o direito eram indissociáveis. É o que explica Palma (2019, p. 209)

“

A explicação pode ser encontrada nas palavras de Losano: “Na China, o direito tinha uma posição subsidiária em relação à ética confuciana, que via nas leis um sinal de corrupção moral, porque elas obrigavam o homem a comportamentos que este deveria ter por convicção interna. Por volta do século III a.C. a Escola confuciana se contrapôs a dos legistas, assim chamados por considerarem que nas leis claras e nas punições severas estava o fundamento de uma ordenada continuidade do império. Depois da alternância no predomínio de uma escola e de outra, o direito chinês inspirou-se numa posição conciliatória, destinada a perdurar até a introdução do direito ocidental no século XIX”

Nesse sentido, o Direito Japonês, também influenciado por Confúcio, não possuía um direito vinculado ao divino diretamente. Porém, era perceptível em seus códigos a presença do “tom conciliatório”, marca do confucionismo. Somente na Era Meiji, com a modernização do país e as aproximações com o Ocidente, o Japão passou a um processo de codificação do Direito, pautado no sistema romano-germânico.

VAMOS CONHECER O DIREITO HEBRAICO, HINDU, CHINÊS E O JAPONÊS NA PRÁTICA

Conforme vimos até aqui, os sistemas jurídicos estudados da Antiguidade oriental apresentam entre si uma grande característica que é uma forte influência no campo teológico. No entanto, resta saber como tal influência e tais ordenamentos disciplinavam as matérias jurídicas. Em outras palavras, como era o Direito Civil Hindu? Chinês? E o Direito Penal Japonês? Passemos agora, portanto, a analisar esses aspectos de cada sistema jurídico.

O Direito Hebreu desenvolveu diversas leis de cunho civilista, tendo em vista a importância dos contratos e negócios jurídicos entre particulares na época. Havia inclusive a previsão de garantia real como o penhor. Ademais, também havia previsão de que certos bens seriam impenhoráveis, desde que vinculados à sobrevivência individual, especialmente os utilizados na agricultura.

“

Não tomarás em penhor ambas as mós, nem mesmo a mó de cima, pois se penhoraria assim a vida (Dt 24:6).

Se emprestares alguma coisa a teu próximo não invadirás a casa para te garantires com algum penhor. Ficarás do lado de fora, e o homem, a quem emprestaste, te trará fora o penhor (Dt 24:10-11)

Por outro lado, o Código Manu, pelo Direito Hindu, previa um senso de administração de justiça, com a presença da “A Corte de Justiça”, uma instância superior, onde cabia ao rei julgar.

Agora, no que se refere ao Direito Penal Hebreu ressalta-se a individualidade da pena:

“

O maior desenvolvimento do Direito Penal israelita, no entanto, repousava no princípio da individualidade da pena, o que sem dúvida significava uma vantagem para a época na qual o presente conjunto de leis encontrava-se inserido:

“Os pais não serão mortos pela culpa dos filhos, nem os filhos pela culpa dos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado (Dt 24:16).”

— (PALMA, 2019, p.169)

No âmbito penal, o Direito Hindu, bem como o Direito Chinês, destaca-se a presença de penas cruéis e degradantes. No Chinês, por exemplo, eram previstas penas tais como a empalação, as marcas a ferro em brasa, os açoites e até mesmo a castração. Enquanto no Hindu, vejamos a seguir dois exemplos:

“

| Que o rei lhe faça derramar óleo fervendo na boca e na orelha se ele tiver a imprudência de dar conselhos aos Brâmanes relativamente ao seu dever (art. 269)173.

| Se ele levantou a mão ou um bastão sobre o superior, deve ter a mão cortada; se em um movimento de cólera lhe deu um pontapé, que seu pé seja cortado (art. 277)174.

Quanto ao Direito Japonês, também havia a presença de penas severas, a peculiaridade, é que havia uma divisão entre os delitos leves e graves, para a aplicação de sua respectiva pena:

“

Interessante notar no estudo em questão que Shotoku previa em sua legislação “penas reeducativas para os delitos leves”, apesar de que àqueles que cometem os chamados “delitos graves” estavam reservadas punições extremamente rigorosas, a fim de que tal severidade contribuísse para “educar os demais”

— (PALMA, 2019, p.215)

VÍDEO RESUMO: DIREITO NÃO-EUROPEU (DIREITO COMPARADO)

Um recorte histórico desde o direito hebraico até o direito japonês, delimitando-se alguns marcos teóricos como a Bíblia, o dharma do direito hindu, o li e o fá do direito chinês e, finalmente, a evolução do direito no Japão e os seus três grandes períodos. A aula é expositiva e utiliza template no intuito de facilitar o aprendizado.

Para visualizar o objeto, acesse seu material digital.

Saiba mais

Leia o artigo abaixo “o Direito da China” escrito por Sergio Fonseca que trata das diferenças do Direito Chinês o Direito Ocidental. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/4844/o-direito-da-china>
Acesso em nov. 2022.

A reportagem a seguir trata dos sistemas de castas da Índia que é importante para entender a organização da sociedade, bem como o Direito Hindu.

Disponível em <https://www.correiobraziliense.com.br/mundo/2020/12/4897078-o-que-sao-e-como-funcionam-as-castas-na-india.html> Acesso em nov. 2022.

Aula 2

GRÉCIA

O presente texto trata sobre a Grécia e sua importância para a filosofia política, ressaltando o importante papel de suas cidades mais famosas, Esparta e Atenas.

27 minutos

INTRODUÇÃO

O presente texto trata sobre a Grécia e sua importância para a filosofia política, ressaltando o importante papel de suas cidades mais famosas, Esparta e Atenas.

A Grécia Clássica é considerada a base da cultura ocidental moderna e o berço da civilização ocidental. A cultura grega conseguiu explorar e progredir em muitos campos da ciência, matemática, filosofia, política e conhecimento em geral, deixando um precioso legado.

Registra-se como exemplo a Filosofia Grega, com destaque à Sócrates, Platão e Aristóteles que revolucionaram a maneira de pensar, por meio da superação dos mitos e o surgimento das explicações aos fatos, a partir de elaborações racionais.

Nesse mesmo sentido, também na Grécia surgiram as primeiras codificações que dissociavam a religião e o direito e compartilhava entre as pessoas noções de cidadania, de igualdade, de democracia, valores que persistiram ao longo dos séculos.

VAMOS ESTUDAR SOBRE A GRÉCIA ANTIGA?

A civilização grega se desenvolveu na região oriental do mar mediterrâneo, ocupando o extremo da península dos Balcãs. Nessa região, floresceram algumas importantes cidades-estados, como as civilizações cretense e micênica, que desde 2.000 a.C. tiveram uma destacada organização política, social e cultural.

Um elemento imprescindível no estudo da Grécia Antiga é o surgimento das pólis. As pólis surgiram por volta do século VIII a.C. e eram as cidades-estados na Grécia. Nas pólis os cidadãos discutiam questões administrativas e políticas, nos espaços denominados Ágoras, que nada mais eram que praças públicas abertas à participação de todos os cidadãos.

É exatamente nesse ambiente, nas Ágoras, que ocorre o aparecimento da filosofia grega, onde havia debates políticos, filosóficos, decisões sobre guerras, etc. Ressalta-se, entretanto, que os espaços de discussão, sobretudo da filosofia, eram ocupados apenas por homens, tendo em vista que na Grécia Antiga, os cidadãos eram exclusivamente os homens livres, não compondo tal setor os escravos, os estrangeiros, as mulheres e as crianças.

No mais, a filosofia grega obteve papel fundamental, pois tratou de interrogar e refletir sobre as questões da natureza e humanas, buscando sentido a suas provocações. Filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles foram a base para a estruturação do conhecimento e do pensamento ocidental.

Ademais, cada pólis era independente e possuía suas particularidades. Apesar disso, todas compartilhavam o mesmo idioma, as mesmas crenças e os mesmos preceitos culturais.

Em cada pólis, o poder era exercido pelo rei que era considerado como de origem divina. No ponto mais alto das pólis ficavam as Acrópolis, locais onde se erguiam templos e palácios. As pólis mais importantes foram Esparta e Atenas, cada uma com modelos administrativos diferentes e que influenciaram a política das demais cidades.

Esparta era uma comunidade grega tradicional. Estava localizada em Lacônia, região ao sul de Peloponeso, habitada no século XII a.C. pelos aqueus e dórios, que ali criaram um Estado militar, mas oligárquico e conservador, para poder conservar seu território e dominar outros povos. Em sua organização social, apenas os soldados-cidadãos, conhecidos como hoplitas, possuíam direitos políticos, somente os latifundiários poderiam ser hoplitas e os escravos pertenciam à pólis.

O outro modelo mais comum de pólis era o de Atenas. Fundada em homenagem à Palas Atena, deusa da sabedoria e da justiça, foi uma cidade de um povo pacífico, dedicada, sobretudo, a atividades comerciais de seus produtos agrícolas, em forma de matéria prima ou manufaturada. A sua localização litorânea facilitava as trocas e a manutenção das relações comerciais.

Em Atenas havia maior mobilidade social, o que causava maiores problemas de estabilidade política. Sob o governo de Clístenes, todo cidadão ateniense tinha direitos políticos, podendo ser eleito ou se eleger. Eram considerados cidadãos os homens maiores de 21 anos, nascidos livres e que tivessem terminado o treinamento militar.

AS PECULIARIDADES DA GRÉCIA ANTIGA, SUA FILOSOFIA E OS ENTRAVES ENTRE ATENAS E

ESPARTA

A Grécia Antiga foi uma civilização fundamental para o desenvolvimento do Ocidente. Nela, surge o que seria a primeira grande expressão da filosofia ocidental, por meio de filósofos como Sócrates e Aristóteles. Aliás, tal filosofia somente surgiu em razão da organização social grega, que proporcionava as discussões públicas em praças, chamadas Ágora, onde era possível debater e refletir sobre o mundo. Nesse viés, é inegável os avanços da cultura grega para o ocidente.



Para os pensadores gregos, a fonte do direito é o nomos, que se traduz geralmente por lei. É o nomos o meio de limitar o poder das autoridades, já que a liberdade política consiste em não ter que obedecer senão à lei. Como consequência, os gregos fizeram poucas leis no sentido moderno do termo, visto que nomos significa tanto lei como costume. É na filosofia que está a principal contribuição dos gregos para a cultura ocidental, principalmente com Sócrates, Platão e Aristóteles.

— (MACIEL, 2019, p.135)

Os primeiros filósofos, chamados de pré-socráticos, questionavam acerca da formação do meio natural, estabelecendo preocupações científicas. Tales de Mileto, Heráclito, Parmênides e os sofistas foram filósofos pré-socráticos. Ainda conectados com as ideias dos mitos que buscavam explicações dos cosmos, os filósofos pré-socráticos propunham também explicações sobre a natureza que os rodeava. Já em um segundo momento da filosofia grega, a preocupação passa a ser mais com a natureza humana. Nesse contexto, surge a filosofia platônica e a figura de Sócrates. O que se conhece sobre Sócrates é por meio dos escritos de seu discípulo Platão. O Ateniense foi o responsável por sistematizar a ontologia e estudou sobre a origem do homem, da alma e do conhecimento. Estabeleceu o conceito do ser humano como ser racional, possuidor de uma alma, em busca da virtude, que seria o conjunto de atributos que leva o homem à excelência, em oposição ao vício. Estudava a metafísica, fundamentando a existência do mundo entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Apenas por meio da razão era possível acessar as verdades do mundo. A importância da filosofia grega era crucial para os debates na Ágora, onde os cidadãos governavam por meio de uma democracia direta. Ressalta-se o caráter democrático, tendo em vista que apenas os homens livres que podiam participar desses debates, excluindo as mulheres, crianças, escravos e estrangeiros. No entanto, ainda assim, é perceptível a importância da racionalidade e do discurso político para os gregos. Nesse sentido:



Os atenienses acreditavam que um homem que não se interessasse pela política deveria ser considerado não um cidadão pacato, mas um cidadão inútil. Com tempo disponível, os cidadãos se voltavam por inteiro à coisa pública, discutindo os temas relevantes na Ágora, uma espécie de praça em que se juntavam para o exercício do poder político. Deliberando com ardor acerca das questões de Estado, as assembleias tinham o mesmo papel do parlamento nos tempos modernos, com a diferença de caracterizarem-se como uma democracia direta. Observe-se que não há participação popular na tomada de decisões.

— (MACIEL, 2019, p.137)

E Esparta? Diferentemente de Atenas, Esparta era uma aristocracia, governada por dois reis que estavam submetidos à “Assembleia do Povo, chamada em Esparta de Apella, ou do Conselho de Anciãos, a Gerúsia, composta por vinte e oito gerontes com idade igual ou superior a sessenta anos e por dois reis” (PALMA, 2019, p. 256).

GRÉCIA ANTIGA: A ORGANIZAÇÃO DE ATENAS E ESPARTA NA PRÁTICA

Conforme vimos até aqui, a Grécia Antiga traçou grandes influências para as futuras gerações ocidentais, sobretudo, em relação a sua organização política social e ao surgimento de uma filosofia ocidental. Passemos agora a estudar sobre como era a organização das cidades Atenas e Esparta na prática.

Atenas foi uma das cidades mais importantes da Antiguidade. A civilização ocidental tem sua origem na Grécia Antiga, especificamente na pólis ateniense. Podemos apontar alguns motivos que levaram ao surgimento da democracia em Atenas. Tratava-se de uma cidade de comerciantes, aberta a trocas sociais e culturais, o que favorecia a existência de um ambiente propício para o florescimento de novas ideias.

Por ser uma cidade de comerciantes, mais pacífica, a estrutura social ateniense exigia um ambiente de estabilidade para que os negócios se desenvolvessem de forma satisfatória. Nesse sentido, a cidade valorizava a cultura, as letras e as artes, atraindo filósofos e pensadores de todas as pólis gregas, de forma que a erudição da elite acabava sendo transmitida e replicada pelo modo de vida de toda a população.

Os valores da democracia ateniense estavam baseados na participação dos cidadãos, com isonomia, igualdade do direito de fala e do direito de decidir. O mérito conferia acesso aos postos mais distintos e a pobreza não impedia que um cidadão fosse ouvido e prestasse serviços à pólis.

A democracia ateniense não surgiu do nada. Foi fruto de lutas e conquistas dos atenienses, que se revoltaram contra a oligarquia e o governo familiar, que privilegiava apenas uma pequena parte da sociedade e explorava os agricultores. Com Drácon, houve o estabelecimento de leis rígidas que transferiram o poder político dessa oligarquia ao Estado. Com Sólon e Clístenes, o povo se tornou protagonista e responsável pelas decisões que regeriam a vida em comunidade. Democracia é uma palavra de origem grega que significa exatamente o exercício do poder pelo povo.

Por outro lado, Esparta era uma cidade militar, governada por reis e pela aristocracia. Diferente de Atenas, onde foi o berço da filosofia e da democracia grega, Esparta priorizava o combate e seu poderio militar. Para tanto, necessitava de uma pólis pautada em hierarquias e disciplina.



Os espartanos eram mestres no cultivo das tradições cívicas e amavam a pátria com fervor. Dedicavam-se até a morte ao combate e tinham repugnância aos covardes e desertores. Eram xenófobos por excelência, pois se julgavam “iguais entre si”, mas “superiores a qualquer outro povo da Hélade”. Usavam cabelos compridos e bem forjados apetrechos de guerra. Uma longa capa vermelha tocava-lhes o calcanhar. O escudo e o elmo que protegiam, além da cabeça, os maxilares, provocava pavor nos adversários.

— (PALMA, 2019, p.272)

As diferenças entre as duas cidades eram tão marcantes que inclusive foram objeto da Guerra do Peloponeso pela disputa da hegemonia da Grécia. A hostilidade entre as duas importantes cidades gregas foi o palco desse combate, mas os atritos entre as cidades de Atenas e Corinto, que era aliada de Esparta, foram o gatilho para o começo de tudo.

VÍDEO RESUMO: GRÉCIA

Nesta aula falamos sobre as características filosóficas e políticas do mundo grego antigo. O direito grego inicia-se, assim, com a ausência de grandes fontes formais escritas, mas trazendo sua grande contribuição a partir do pensamento filosófico e político. Por fim, a aula traz ainda as principais características do direito de Atenas – democracia, laicização e individualismo, comparando-o com a organização de outra grande cidade grega antiga, Esparta.

Para visualizar o objeto, acesse seu material digital.

🔗 Saiba mais

O filme “Tróia” de 2004, sob a direção de Wolfgang Petersen (gêneros: aventura, ação, guerra, ficção histórica e drama), conta a história da batalha entre os reinos antigos de Tróia e Esparta, que teria ocorrido entre 1.300 a.C. e 1.200 a.C. Durante uma visita ao rei de Esparta, Menelau, o príncipe troiano Paris se apaixona pela esposa do rei, Helena, e a leva de volta para Tróia. Esparta declara guerra contra Tróia, o único reino que o impede de controlar o Mar Egeu.

Aula 3

DIREITO ROMANO (ARCAICO)

O presente texto pretende abordar os temas relacionados ao Direito Romano, bem como a evolução história de Roma e seus momentos expressivos.

21 minutos

INTRODUÇÃO

O presente texto pretende abordar os temas relacionados ao Direito Romano, bem como a evolução história de Roma e seus momentos expressivos. Nesse sentido, a expressão “Direito Romano” designa o ordenamento jurídico que regeu os cidadãos de Roma e os povos dominados pelo Império. Esse conjunto de normas possui origem na própria formação de Roma, em 753 a.C. e se estendeu pelo menos até o século VI d.C. No decorrer da história, o Direito Romano foi adquirindo características diferentes, alterando-se e evoluindo com o tempo, da mesma forma como a sociedade se alterava. Nesse sentido, é possível a história do direito romano em três períodos: pré-clássico ou arcaico, clássico e pós-clássico.

VAMOS ESTUDAR SOBRE O DIREITO ROMANO?

A expressão “Direito Romano” designa o ordenamento jurídico que regeu os cidadãos de Roma e os povos dominados pelo Império. Esse conjunto de normas possui origem na própria formação de Roma, em 753 a.C. e se estendeu pelo menos até o século VI d.C., quando o Imperador Justiniano consolidou as leis no chamado *Corpus Iuris Civilis*.

Portanto, estudar o Direito Romano é estudar um ordenamento jurídico desenvolvido ao longo de mais de 1.300 anos. É importante ter em mente, portanto, que o Direito Romano não teve sempre as mesmas características, alterando-se com o tempo, da mesma forma como a sociedade se alterava. Nesse sentido, a história do direito romano é uma história de 22 séculos, com início no século VII a.C. e fim no século V d.C., com a queda do Império Romano do Ocidente, remanescendo até o século XV apenas Império - Bizantino. (MACIEL, 2019)

A definição do Direito Romano melhor compreendida a partir da compreensão de suas noções fundamentais e suas fontes. As fontes do Direito Romano, assim como ele, sofreram inúmeras mudanças, logo não permaneceram as mesmas ao longo da História.

Como já sabemos, a história de Roma pode ser dividida em três grandes períodos: Realeza, República e Império. O Império é dividido em Alto e Baixo Império. Os mais de treze séculos de evolução do Direito Romano podem ser divididos em período pré-clássico, clássico e pós-clássico.

Na República Romana teve a magistratura como um de seus elementos básicos, além do Senado e do povo, que se representava por meio de comícios. Os magistrados eram representantes do Estado, com direitos,

obrigações e poder executivo, subordinados à autoridade do Senado. O Senado gozava de amplos poderes, entre os quais se encontrava o direito de aprovar leis, apresentadas pelos Comícios, a administração das contas públicas e o manejo da política externa. O Senado poderia, inclusive, suspender os Cônsules. O período arcaico do direito romano vai da fundação de Roma até aproximadamente o ano 300 a.C. É um período de evolução da escrita, de forma que poucos textos escritos chegaram até nós. O direito nesse período era primitivo, baseado em uma estrutura econômica rural e familiar. Do período pré-clássico, o mais famoso texto jurídico é A Lei das Doze Tábuas. Já no período clássico, começaram a surgir algumas sistematizações do direito nacional romano. Múcio, Cévola e Sabino buscaram organizar o ordenamento jurídico já existente. No período do imperador Adriano, o jurista Juliano sistematizou leis existentes criando o Digesto de Juliano. Há, assim, a superação do costume como fonte principal do direito, por outras fontes como o edito do Pretor e os pareceres dos jurisconsultos. Por fim, no período pós-clássico foi produzido o Código Teodosiano de 438 d.C., uma das mais famosas compilações de constituições imperiais, servindo de inspiração para Justiniano. Também é desse período o Edito de Constantino, importantíssimo para a evolução do cristianismo, que influenciou bastante a evolução do direito romano.

AS PECULIARIDADES DA HISTÓRIA DO DIREITO ROMANO

Roma, uma das mais importantes civilizações para o Ocidente, pode ter seu estudo dividido em três grandes momentos: Realeza, República e Império. Cada qual representa um momento político específico de Roma, bem como seus institutos jurídicos e o funcionamento de suas respectivas instituições.

A Realeza trata do primeiro momento histórico de Roma, marcada por uma população que compartilha o latim, como idioma comum, habitavam aldeias. Prevalencia a presença de grandes famílias patriarcais. Os chefes dessas famílias reuniam-se ainda numa espécie arcaica do que seria o senado romano.

Na Realeza os sete reis foram: Rômulo; Numa Pompílio; Túlio Hostílio; Tarquínio Prisco, o Antigo; Sêrvio Túlio; e Tarquínio, o Soberbo. A sociedade no período estava dividida em três classes sociais, os patrícios, os plebeus e os escravos.

A República inaugura um novo momento e uma nova organização social, marcada pelas figuras do Senado e do Magistrado. O Senado fiscalizava, controlava a justiça, as finanças públicas, as questões religiosas e dirigia a política externa, incluindo a militar, extremamente central, em um contexto de expansão territorial.

O magistrado romano, por sua vez, não se referia ao que hoje conhecemos como um juiz. Na verdade, era uma espécie de órgão da cidade e um titular do poder. Nesse sentido, o magistrado detinha cargos importantes e cargos públicos, como o pretor e o cônsul, exercendo, desse modo, importante papel na vida política e jurídica da cidade romana. (MACIEL, 2019)

Também no período da República que foram desenvolvidas um dos mais importantes registros legislativos do período romano, a Lei da Doze Tábuas. Também se ressalta que na República existiam figuras políticas muito relevantes para a instauração e consolidação de uma prática jurídica coerente, como o pretor, magistrado que se encarregava da distribuição da justiça; juízes, designados por estes; o jurisconsulto, eminente conhecedor das leis, e, finalmente, o advogado (PALMA, 2019)

A etapa do Império Romano se dividiu em duas grandes fases. A primeira, denominada Principado, ocorreu entre 27 a.C. até 280 d.C. A segunda, chamada de Dominato, durou até a queda de Roma pelos bárbaros em

565 d.C. O Império manteve a estrutura política da República, concentrando, contudo, o poder político e religioso nas mãos do Imperador. O Império, em seu auge, estendia-se desde o oceano Atlântico até o rio Eufrates, na Mesopotâmia.

O período do Principado ou Alto Império teve como governadores célebres Otaviano, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Sob o governo de Tibério, os romanos teriam crucificado a Jesus Cristo na Palestina. O despotismo de Nero provocou uma rebelião do exército e o fim do Império. Vespasiano, responsável por depor o Imperador que pôs fogo em Roma, foi proclamado imperador pelo Senado, sendo sucedido por Tito e Domiciano, que governaram entre 70 e 96 d.C.

O DIREITO ROMANO NA PRÁTICA

Agora, passemos a estudar brevemente sobre os principais documentos do Direito Romano, desenvolvidos ao longo da sua história, em cada um de seus momentos.

O Corpo de Direito Civil é a compilação dos livros jurídicos romanos, feita em Constantinopla, pelo imperador bizantino Justiniano, no século VI d.C. O *Corpus Iuris Civilis* é a expressão máxima do Direito Romano escrito. Nesse período, o Direito Romano já era essencialmente escrito e foi o mais desenvolvido da Antiguidade. A compilação foi feita para evitar problemas de aplicação e estudo das leis, já que as normas foram produzidas de forma progressiva e ao longo das décadas. A compilação abrangia a essência de todo o direito dos Romanos. É composto por quatro partes: Institutas, Digesto, Código e Novelas.

Institutas ou Institutiones era um manual para estudantes de Direito. O Digesto ou Digesta ou Pandectas, é uma compilação de uma das principais fontes da época áurea do Direito Romano, a jurisprudência clássica. O Códex ou Código era uma compilação das Constituições Imperiais, exemplos de outras fontes do Direito Romano. As Novelas ou *Novellae* é a compilação das constituições produzidas durante o governo de Justiniano.

Ademais, ressalta-se a presença de distinção ao acesso aos códigos romanos nos períodos da Realeza. Apenas os cidadãos romanos gozavam do direito dos romanos, do *ius civile*. Os estrangeiros, os peregrini, estavam submetidos apenas ao *ius gentium*, o direito comum a todos os homens.

Nesse contexto, também se destaca a figura dos plebiscitos, os quais se referiam, inicialmente, a previsões normativas dirigidas aos plebeus. Como se sabe, as leis não eram as mesmas para todos, tendo em vista que cada parcela da sociedade recebia uma determinação legislativa distinta. O plebiscito, portanto, referia-se aos atos legislativos destinados exclusivamente aos plebeus. No entanto, os plebeus se revoltaram contra essa distinção legal e obtiveram como resultado a Lex Hortênsia, de 287 a.C que determinava que as normas aprovadas em plebiscitos fossem assimiladas às leis e passassem a obrigar todos os cidadãos. (MACIEL, 2019)

Outro importante ato normativo que merece destaque são as Leis das XII Tábuas. Antes, os magistrados julgavam conforme suas próprias tradições e costumes, que não eram ao menos escritos e somente conhecidos por eles. Diante disso, os plebeus apresentaram suas reivindicações contra o arbítrio de das decisões dos magistrados e pela redução a termo dos costumes e fontes usadas nos julgamentos. Com efeito, ocorreu uma aplicação direta do que, hoje chamamos do princípio da legalidade.

A Lei das XII Tábuas buscou abarcar uma diversidade de temas para regular a prática jurídica nas cidades romanas, dentre eles a solidariedade familiar é abolida, mas a autoridade do chefe é mantida; a igualdade

jurídica é reconhecida teoricamente; são proibidas as guerras privadas; é instituído um processo penal; a terra, mesmo a das gentes, tornou-se alienável; é reconhecido o direito de testar; vários direitos de vizinhança, como cortar o galho das árvores se a sombra invadissem a propriedade vizinha, colher os frutos das árvores vizinhas que chegassem ao seu quintal etc. (MACIEL, 2019).

VÍDEO RESUMO: DIREITO ROMANO (ARCAICO)

Olá, estudante! Nesta aula você verá um recorte histórico que traz as características gerais do Antigo Império Romano. O direito romano inicia-se, assim, como todo direito arcaico, com a ausência de grandes fontes formais escritas, mas altamente baseado nos costumes e interligado à religião. Por fim, a aula traz ainda algumas características de um dos mais famosos documentos dessa época, a Lei das XII tábuas.

Para visualizar o objeto, acesse seu material digital.

🔗 Saiba mais

O artigo “Aristocracia e participação popular na política Romana Republicana”, de autoria de Jonathan Cruz Moreira, apresenta uma reflexão sobre a participação da população nas decisões tomadas nas diferentes assembleias dos romanos. Aborda a organização política e social do estado romano, refletindo sobre se o povo tinha efetiva soberania nas votações que ocorriam na República e qual o papel da aristocracia no controle político do Estado, uma vez que o clientelismo era uma prática disseminada. Para tanto, analisa o papel que a plebe e a aristocracia desempenhavam no sistema político romano, além das tradições e costumes que perpassavam a política romana. Defende que, com a expansão da estrutura administrativa e do território do império, houve uma progressiva competição entre as elites políticas em Roma, fazendo com que buscassem apoio popular ou que recorressem à alianças dentro da sua própria classe. O artigo reflete sobre a participação dos diferentes grupos sociais no processo político romano, analisando o processo político e as tradições.

Disponível em: <https://periodicos.unifesp.br/index.php/herodoto/article/view/904> Acesso em nov. 2022.

Aula 4

DIREITO ROMANO (CLÁSSICO AO PÓS-CLÁSSICO)

O presente texto aborda sobre os temas do Direito Romano Clássico e Pós-Clássico.

41 minutos

INTRODUÇÃO

O presente texto aborda sobre os temas do Direito Romano Clássico e Pós-Clássico. A Época Clássica é compreendida do século II a.C até o final do século III a.C. e retrata um Direito essencialmente laico, individualista, sem vinculação entre o direito privado e o direito público, priorizando, sobretudo, a autonomia privada dos cidadãos, junto com a liberdade contratual.

Por outro lado, o período do Direito Romano Pós-Clássico, que tem início com Diocleciano e desenvolve-se até o império de Justiniano I, também chamado de baixo império, representou um período de decadência política e intelectual e grandes crises econômicas, bem como uma maior presença do cristianismo que afetam diretamente as formas do sistema jurídico antecedentes.

VAMOS ESTUDAR SOBRE O DIREITO ROMANO CLÁSSICO E PÓS-CLÁSSICO?

O Direito Romano sofreu inúmeras transformações ao longo dos séculos. Aqui, estudaremos dois grandes momentos do Direito Romano: o Clássico e o Pós-Clássico, com suas peculiaridades e características principais.

O Direito Romano Clássico é marcado pela presença da autonomia privada, dando maior liberdade aos cidadãos de realizarem seus contratos e negócios entre si.



O direito privado romano agora possui caráter essencialmente laico e individualista, com distanciamento entre o direito privado e o direito público. Se de um lado, do ponto de vista político, diminuía sem cessar a liberdade dos cidadãos, do outro lado, no direito privado ela só aumentava, cada vez com mais autonomia para contratar.

— (MACIEL, 2019, p.186)

Outra característica marcante do período Clássico é a crescente codificação dos códigos romanos, tendo em vista que os costumes perderam espaço e foram substituídos pela legislação, pelos editos do Pretor e pelos escritos dos Jurisconsultos.

Ademais, ressalta-se a presença do processo formular que significou uma simplificação dos processos, promovendo resoluções mais céleres e simplificadas das controvérsias jurídicas.

O Direito Romano no período Pós-Clássico ou também Baixo Império (ou Dominato) compreende o período entre 284, marcado pela morte de Diocleciano, e 565, que datou o falecimento de Justiniano.

Diferentemente do apogeu que havia se alcançado com o Principado (sobretudo em termos econômicos), o Baixo Império se caracterizou pela decadência política e intelectual, bem como pela regressão econômica (MACIEL; AGUIAR, 2019). Há também uma grande influência do cristianismo, o que vai afetar o Direito.

Durante o Dominato, as constituições imperiais se estabelecem enquanto fonte atuante de criação organizada do direito (ALVES, 2016). Os costumes, por sua vez, seguem como preenchedores de lacunas de tais constituições.

O período foi marcado por editos de Constantino e de Teodósio, imperadores que tornaram o Cristianismo

religião tolerada e que, posteriormente, passou a ser cultuada oficialmente pelo estado romano.

Nesse sentido, a religião cristã trouxe uma nova concepção para o direito – até então indubitavelmente pagão (ALVES, 2016) - e as relações entre o indivíduo e o Estado. No âmbito familiar, deu interpretação distinta às leis antigas, proibindo-se a venda e morte de filhos. O pátrio poder começa a sofrer modificações a partir do aparecimento da figura do Estado (com a fundação da pólis) perdendo seus poderes discricionários. Nesse sentido ainda, a prole passou a ser tratada enquanto objetivo primordial da instituição família.

Em termos de operacionalidade do direito e de instituições, destacam-se, no período Pós-Clássico, a valorização dos juristas, a centralização dos poderes de julgamento em único órgão, a conservação das obras dos jurisconsultos romanos do período Clássico.

Justiniano, condutor do Império Bizantino, observando que o trabalho da jurisprudência do período em que governava se tornara precarizado, buscou valorizar os antepassados, recuperando os escritos jurídicos do período Clássico do Direito Romano (MACIEL; AGUIAR, 2019). Nesse trilhar, foi constituído o Corpus Iuris Civilis, principal compilação do Direito Romano.

AS PECULIARIDADES DA GRÉCIA ANTIGA, SUA FILOSOFIA E OS ENTRAVES ENTRE ATENAS E

ESPARTA

O Direito Romano Clássico e Pós-Clássico apresenta características marcantes que os fazem representar momentos diversos e muito importantes na evolução do Direito Romano. Para tanto, também é importante compreender os períodos políticos que permeiam esses momentos.

Se, no período da Realeza, os costumes eram fontes do direito por excelência, durante o Império e no período Clássico, sua força se perde. Alguns juristas Clássicos como Gaio e Papiniano sequer incluem os costumes na relação das fontes do direito (ALVES, 2016), por os considerarem meros fatos.

Entretanto, na produção jurídica em geral da época clássica, verificava-se que, para a existência do costume, era necessário que sua prática fosse observada por longo tempo (sem, contudo, se estabelecer um limite mínimo). Nesse sentido, o costume praeter legem (que preenche lacuna da lei) era obrigatório (ALVES, 2016).

Por outro lado, de extrema relevância foram as constituições imperiais (constitutiones), a partir do poder que o imperador absorveu das magistraturas republicanas. Essas constituições se dividiam em quatro tipos: i) editos (edicta), que eram normas gerais aplicáveis a todo o império, em geral; ii) mandatos (mandata), instruções que o Princeps Senatus (presidente do Senado) transmitia aos funcionários imperiais, especialmente aos governadores e funcionários das províncias; iii) rescritos (rescripta), respostas sobre questões jurídicas dadas pelo imperador a particulares, especialmente a funcionários ou magistrados; iv) decretos (decreta), sentenças dadas pelo imperador (em primeira instância ou grau recursal), que se tornavam precedentes.

A jurisprudência dividia-se entre as escolas dos Proculianos (inovadores) e Sabinianos (conservadores), embora os critérios de distinção entre ambas não sejam muito bem definidos pelos romanistas (ALVES, 2016). Destacaram-se enquanto juristas do período Clássico Sálvio Juliano, Papiniano, Paulo, Gaio e Ulpiano. Esses e os demais juristas Clássicos escreveram monografias, livros destinados ao ensino, livros de consultas e respostas sobre casos concretos, enciclopédias (digesta).

É também nesse período Clássico do direito romano que se observa também uma divisão dicotômica entre ius civile (direito próprio dos cidadãos de Roma) e ius gentium (comuns a Roma e demais povos).

Por outro lado, o período Pós-Clássico foi decadência política e intelectual, crises econômicas, fortes influências do cristianismo e pelo protagonismo de Justiniano na codificação de todo o Direito Romano. Justiniano foi responsável pela codificação do *Corpus Iuris Civilis*, estruturado em quatro seções: i) o *Codex* ou Código de Justiniano, que se tratava do conjunto de constituições imperiais vigentes desde a época de Adriano, visando substituir o Código Teodosiano, de 438 (que era dividido em dezesseis livros, e continha o texto integral de todas as constituições imperiais romanas até então); ii) o Digesto (*Digesta* ou *Pandectas*), composto por cerca de cinquenta livros, que seria a doutrina desenvolvida por jurisconsultos, destacando-se Ulpiano, Gaio, Papiniano, Paulo e Modestino; iii) Instituições (*Institutiones*), composto de quatro livros, que dedicava-se à forma de ensinar o direito, em um caráter mais didático; iv) as Novelas (*Novellae* ou leis novas), novas constituições imperiais editadas a partir de 534.

Sem dúvidas, o *Corpus Iuris Civilis* se consolidou como fundamental para o renascimento do Direito Romano, sobretudo em países como França, Alemanha, Espanha e Portugal (PALMA, 2019), possibilitando os estudos sobre as instituições jurídicas clássicas.

DIREITO ROMANO CLÁSSICO E PÓS-CLÁSSICO: EXEMPLOS

No Direito Romano Clássico, podemos citar uma série de fontes jurídicas, como o costume, a legislação, as Constituições Imperiais, a jurisprudência e o processo formular.

O costume, na realidade, entrou em desuso nesse período, em razão da forte codificação realizada pelos textos romanos, sendo substituído pela legislação, edito do pretor e os escritos dos jurisconsultos.

A legislação se dava por meio das constituições imperiais, dividida em quatro grupos: (i) os editos, que eram disposições aplicáveis a todo Império, com algumas exceções; (ii) os decretos: julgamentos feitos pelo Imperador ou por seu conselho que geravam precedentes para as instâncias inferiores; (iii) os reescritos: respostas dadas pelo Imperador ou seu conselho a um funcionário, magistrado ou particular; (iv) as instruções: dada pelo Imperador aos governadores da província, em matérias administrativas e fiscais.



Com a decadência das assembleias, o Senado passou a ser o titular do poder de legislar. A propositura de uma lei, no entanto, mantinha-se privativa do Imperador. Desde 13 d.C. o Imperador podia legislar diretamente por edito. Paulatinamente o Imperador passou a ser o único legislador, sendo que nem todas as constituições imperiais tinham a mesma autoridade.

— . (MACIEL, 2019, p.186, grifo nosso)

Em relação à jurisprudência, refere-se ao que atualmente chamamos de doutrina:



Era composta pelas obras dos jurisconsultos, homens muito experientes na prática do direito, quer enquanto davam consultas jurídicas, quer enquanto redigiam atos e orientavam as partes nos processos. Eram eles que resolviam as lacunas existentes no direito romano.

— (MACIEL, 2019, p.187)

Por fim, merece destaque o processo formular, que simplificou a resolução das controvérsias jurídicas e significou uma maior simplicidade e menor formalismo. Como acontecia? As partes compareciam diante de um pretor (magistrado), o qual, em conformidade ao conflito apresentado, ditava uma "fórmula", que se refere aos termos jurídicos do conflito, sendo o conteúdo dessa fórmula a controvérsia apresentada e as possíveis deduções dessa controvérsia. Logo, pela primeira vez, há uma grande aproximação do que hoje é o dispositivo de uma sentença. Vejamos um exemplo da aplicação das fórmulas.



Condenação: “O juiz condenará Numério Negídio a pagar a Aulo Agério dez mil sestércios; se não provar, absolverá Numério Negídio”

Quanto ao Direito Romano Clássico, merece destaque o Corpus Juris Civilis, realizado no governo de Justiniano. A compilação pretendia unificar os códigos e criar um sistema unificado de poder e é dividida em quatro partes: Institutas (manual escolar), Digesto (compilação dos iura), Códex (compilação das leyes) e Novelas (reunião das constituições promulgadas por Justiniano).

Com efeito, o código é imenso e trata de diversas matérias, contudo, destacamos o papel da mulher dentro do casamento, conforme era previsto pelo código:



A mulher, inserida dentro da família romana, também exercia seu papel na comunidade, mas estava juridicamente vinculada ao marido, que possuía o poder marital, chamado de manus. Sendo o poder doméstico romano, dentro de sua história, independentemente de qual fosse ele, pleno, este acontecia com o poder marital. O manus permitia o castigo e a repulsa à mulher, indo até o direito de vida e de morte. Esse direito foi bastante limitado pelo Censor durante a República, que em nome dos bons costumes não permitia ao pater familias a prática de certos abusos. Como consequência desse poder, da mesma forma que os filhos, a mulher não tinha capacidade patrimonial. O que ganhava era revertido para o pater familias.

— (MACIEL, 2019, p. 200, grifo nosso)

VÍDEO RESUMO: DIREITO ROMANO (CLÁSSICO AO PÓS-CLÁSSICO)

Olá, caro estudante! Nesta aula falaremos sobre as características gerais do direito Romano Clássico e o seu gradual desenvolvimento ao direito romano pós-clássico. Caracterizado pela jurisprudência e pelos éditos, o direito romano clássico evolui e acaba trazendo uma de suas principais características ao direito atual, o positivismo. Por fim, a aula traz uma recapitulação das principais características dos períodos do direito romano e suas importantes contribuições.

Para visualizar o objeto, acesse seu material digital.

Saiba mais

O vídeo “ROMA ANTIGA | REPÚBLICA ROMANA” do canal História Dinâmica explica um pouco sobre o período da República de Roma Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=8FD3dhNWc3s>. Acesso em nov. 2022.

REFERÊNCIAS

27 minutos

Aula 1

MACIEL, J. F. R.; AGUIAR, R. **Manual de história do direito**. São Paulo: Saraiva, 2019. E-book, Cap. 5 “Extremo Orienta: Índia e China”

PALMA, R. F. **História do direito**. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. E-book, Cap. VIII “O Direito Hebraico”.

Aula 2

MACIEL, J. F. R.; AGUIAR, R. **Manual de história do direito**. São Paulo: Saraiva, 2019. E-book, Cap. 6 “CAPÍTULO XI O Direito na Grécia Antiga”

PALMA, R. F. **História do direito**. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. E-book, “CAPÍTULO XI O Direito na Grécia Antiga”

Aula 3

MACIEL, J. F. R.; AGUIAR, R. **Manual de história do direito.** São Paulo: Saraiva, 2019. E-book, Cap. 6 “CAPÍTULO VI Direito antigo: Atenas e Roma

PALMA, R. F. **História do direito.** 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. E-book, “CAPÍTULO XI Roma”

Aula 4

ALVES, José Carlos Moreira. **Direito Romano** – 17ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

MACIEL, J. F. R.; AGUIAR, R. **Manual de história do direito.** São Paulo: Saraiva, 2019. E-book, Cap. 6 “CAPÍTULO VI”

PALMA, R. F. **História do direito.** 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. E-book, “CAPÍTULO XI”